Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yamin als. Amin Bin Anang Masrifin;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Utara No. 233 Rt.011 Rw.001 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/VIII/RES.4.2./2021/Gakkum, tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **M AKBAR, S.H.** Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (LBH PERADI), yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin, tidak terbukti “menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram). **Dirampas untuk dimusnahkan**;
   - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- **dikembalikan kepada saksi Aulia Wardana, S. Pd.**;
5 Membebeni terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanaya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No.233 Rt.011 Rw.001 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*****,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapat oleh saksi Aulia Wardana, S.Pd dan saksi M. Panjaitan, SH. (anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan) bahwa terdakwa dapat membelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, sekitar pukul 09.00 wita saksi menemui terdakwa dirumahnya lalu memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membelikan sabu, sedangkan saksi menunggu dirumah. tidak berapa lama kemudian terdakwa serahkan dengan cara yaitu kotak rokok warna putih yang berisi sabu tersebut ditaruh dilantai rumah terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta kotak rokok warna putih yang berisi sabu tersebut serta uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- yang ditemukan disaku celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram) terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rizal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa dijanjikan oleh sdr. Rizal akan diberi keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan oleh terdakwa sabu tersebut dicongkel atau diambil kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang lain dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0846 bahwa kesediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No.233 Rt.011 Rw.001 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapat oleh saksi Aulia Wardana, S.Pd dan saksi M. Panjaitan, SH. (anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan) bahwa terdakwa dapat membelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, sekitar pukul 09.00 wita saksi menemui terdakwa dirumahnya lalu memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membelikan sabu, sedangkan saksi menunggu dirumah. tidak berapa lama kemudian terdakwa serahkan dengan cara yaitu kotak rokok warna putih yang berisi sabu tersebut ditaruh dilantai rumah terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta kotak rokok warna putih yang berisi sabu tersebut serta uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- yang ditemukan disaku celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram) terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Rizal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa dijanjikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdr. Rizal akan diberi keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan oleh terdakwa sabu tersebut dicongkel atau diambil kemudian dijual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang lain dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0846 bahwa kesediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULIA WARDATA, S.Pd Bin ASPUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dan rekan dari tim Ditpolairud Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No. 233, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penyamaran dan memancing agar terdakwa dapat menyediakan sabu yang saksi inginkan, dengan cara menghubungi melalui hand phone terdakwa. Permintaan saksi disanggupi terdakwa, saksi lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi diminta menunggu di rumah terdakwa, sekitar 10 menit kemudian terdakwa menyerahkan kotak rokok warna putih yang sewaktu dibuka didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram), kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan;
   - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama RIZAL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bersama dengan sabu-sabu telah disita pula uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa adalah sisa keuntungan yang terdakwa dalam membelikan sabu pesanan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. TOGAP M PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dan rekan dari tim Ditpolairud Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No. 233, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penyamaran dan memancing agar terdakwa dapat menyediakan sabu yang saksi inginkan, dengan cara menghubungi melalui hand phone terdakwa. Permintaan saksi disanggupi terdakwa, saksi lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi diminta menunggu di rumah terdakwa, sekitar 10 menit kemudian terdakwa menyerahkan kotak rokok warna putih yang sewaktu dibuka didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram), kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan;
   - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama RIZAL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   - Bahwa bersama dengan sabu-sabu telah disita pula uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa adalah sisa keuntungan yang terdakwa dalam membelikan sabu pesanan tersebut;
   - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No. 233, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sekitar pukul 09.00 Wita seseorang menelpon terdakwa ingin dibelikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah terdakwa menyanggupi orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang terdakwa keluar dan menyuruh orang tersebut menunggu sebentar. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa datang dan menyerahkan kotak rokok warna putih bersisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram). Setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama RIZAL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bersama dengan sabu-sabu telah disita pula uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0846 tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yakni:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram);
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No. 233, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas dari tim Ditpolairud Polda Kalsel melakukan penyamaran dan memancing agar terdakwa dapat menyediakan sabu yang petugas inginkan, dengan cara menghubungi melalui hand phone terdakwa. Permintaan petugas disanggupi terdakwa, petugas lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 gram kepada terdakwa. Selanjutnya petugas yang menyamar diminta menunggu di rumah terdakwa, sekitar 10 menit kemudian terdakwa menyerahkan kotak rokok warna putih yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram), kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama RIZAL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bersama dengan sabu-sabu telah disita pula uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan yang terdakwa dalam membelikan sabu pesanan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0846 tanggal 30 Agustus 2021, diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 0846/L/A/N/2021/NNF berupa sediaan dalan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,22 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair telah terbukti maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya hingga ada dakwaan yang terbukti. Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"setiap orang"** adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "setiap orang" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi AULIA WARDATA, S.Pd Bin ASPUL ANWAR dan saksi TOGAP M PANJAITAN dari tim Ditpolairud Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kuin Utara No. 233, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penyamaran dan memancing agar terdakwa dapat menyediakan sabu yang saksi inginkan, dengan cara menghubungi melalui hand phone terdakwa. Permintaan saksi disanggupi terdakwa, saksi lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi diminta menunggu di rumah terdakwa, sekitar 10 menit kemudian terdakwa menyerahkan kotak rokok warna putih yang sewaktu dibuka didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram), kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama RIZAL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bersama dengan sabu-sabu telah disita pula uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa adalah sisa keuntungan yang terdakwa dalam membelikan sabu pesanan tersebut. Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP. Nar. K-21.0846 tanggal 30 Agustus 2021, diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 0846/L/A/N/2021/NNF berupa sediaan dalan bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,22 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *menjual Narkotika Golongan I* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I“** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,-, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk kepentingan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yamin als. Amin bin Anang Masrifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,69 gram (berat bersih 1,49 gram) dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk kepentingan negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kami Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTISNA SAWATI, S.H., dan PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AULIA RAHMI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SUPRIYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
SUTISNA SAWATI, S.H.,	Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

AULIA RAHMI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)